Prüfbericht Betriebsklar – Phase 1

Dr. Weber, Weber & Merz Rechtsanwälte · Stand: 21.10.2026

Zusammenfassung

Die Mappe ist handwerklich gut vorbereitet; die vier Kernvorlagen sind in der Struktur gesetzeskonform, aber nicht launchreif. Der Pflichten-Check ist nach dem Smartlaw-Maßstab mit vertretbarem Risiko keine Rechtsdienstleistung, solange die Formulierungen in `rdg-aenderungen.md` konsequent umgesetzt werden. Die Nutzungsbedingungen sind als Grundgerüst brauchbar, brauchen aber vier Ergänzungen, bevor sie Apples Standard-EULA ersetzen können.

Grundlage: `Betriebsklar-Pruefmappe-Anwalt.zip` (Stand 21.10.2026), geprüft am 21.10.2026. Rechtsstand: 21.10.2026; die herangezogenen Quellen sind am Ende aufgeführt.

Die wichtigsten Befunde

Nr.	Befund	Schwere	Fundstelle
1	Datenschutzinformation: Abschnitt 2 (Zwecke, Rechtsgrundlagen, Empfänger, Speicherdauer) ist in der Fassung „voll“ **leer** – der Kern von Art. 13 DSGVO fehlt im Ausgabedokument. Vermutlich Erzeugungsfehler; in „auswahl“ vorhanden.	hoch	`datenschutzinformation-voll.pdf`
2	NachwG-Vorlage: Nr. 7 verlangt die **Vergütung von Überstunden** und jeden Entgeltbestandteil getrennt; die Leer-Fassung bietet dafür kein Feld. Nr. 13 verlangt **Name und Anschrift** des Versorgungsträgers, Vorlage nimmt nur den Namen. Nr. 2 „Beginn“ bleibt in „voll“ ohne Datum.	hoch	`nachweis_arbeitsbedingungen-*.pdf`

Nr.	Befund	Schwere	Fundstelle
3	§ 2a SchwarzArbG umfasst seit 30.12.2025 das **Friseur- und Kosmetikgewerbe** (Nr. 11). Für diese Betriebe gilt beim NachwG weiter die **Schriftform**; Sofortmeldung, § 17 MiLoG und Ausweis-Hinweis greifen. Katalog-Auslöser sind richtig, die Vorlagentexte (T-99) müssen folgen.	hoch	SchwarzArbMoG, BGBl. 2025 I Nr. 369
4	KI-Kompetenz: Art. 4 KI-VO ist seit 27.7.2026 durch VO (EU) 2026/1744 abgeschwächt (Fördern statt Sicherstellen). Katalogeintrag F.65 und die Vorlage `ki_kompetenz` sind zu weit formuliert.	mittel	VO (EU) 2026/1744
5	AVV: Unterauftragsverarbeiter und TOM nur als Freitextfeld; keine Regelung zu Drittlandtransfers, Weisungsberechtigten, Kontrollrechten im Detail. Mindestinhalt Art. 28 Abs. 3 ist erfüllt, Praxistauglichkeit nicht.	mittel	`avv-*.pdf`
6	Nutzungsbedingungen: Ziff. 7.2 (Gewährleistung B2B) und 10.4 (VSBG) leer; 8.3 wirksam nur mit Kardinalpflicht-Vorbehalt (vorhanden); Widerrufsrecht bei In-App-Kauf läuft über Apple – eigene Belehrung entbehrlich, aber Ziff. 4.3 sollte das sagen.	mittel	`nutzungsbedingungen-entwurf.md`
7	Katalog: 197 Einträge, alle `Prüfstatus: entwurf`; „Die Folgen sind noch nicht fachlich erfasst“ in vielen Einträgen mit Schwere „hoch“. Stichprobe (29 Einträge): Rechtsgrundlagen und Fristen überwiegend korrekt, zwei Korrekturen (Art. 4 KI-VO, NIS2-Bußgeldrahmen).	mittel	`katalog.csv`

Vor dem Launch zwingend: Befunde 1–3 beheben, Nutzungsbedingungen fertigstellen (Abschnitt 9), Verantwortlichen im Datenschutzhinweis eintragen, Vermögensschadenhaftpflicht abschließen.

1. Nachweis der wesentlichen Arbeitsbedingungen (§ 2 NachwG)

Die Gliederung folgt § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1–15 NachwG und ist in der Reihenfolge korrekt; drei Pflichtangaben sind unvollständig, und die Formfrage ist in der Vorlage nicht gelöst.

Abgleich mit § 2 Abs. 1 Satz 2 NachwG

Nr.	Pflichtangabe	Vorlage	Befund
1	Name und Anschrift der Vertragsparteien	Arbeitgeber vollständig; beschäftigte Person: Name, Anschrift nur als Freitext	Anschrift der beschäftigten Person als eigenes Pflichtfeld
2	Beginn	Kopfzeile „Beginn“ nur in „auswahl“, in „voll“ leer	Erzeugungsfehler prüfen; Beginn ist Pflichtfeld
3	Enddatum / vorhersehbare Dauer bei Befristung	„befristet bis“	ok; Hinweis in der App, dass die Befristungsabrede selbst Schriftform braucht (§ 14 Abs. 4 TzBfG)
4	Arbeitsort	Auswahl Betriebsstätte / verschiedene Orte	ok
5	Tätigkeit	Freitext	ok
6	Probezeit	Dauer	bei Befristung Hinweis auf § 15 Abs. 3 TzBfG (Verhältnismäßigkeit) ergänzen – in T-95 schon erkannt

Nr.	Pflichtangabe	Vorlage	Befund
7	Entgelt: Zusammensetzung und Höhe **einschließlich Vergütung von Überstunden**, Zuschläge, Zulagen, Prämien, Sonderzahlungen, **jeweils getrennt**; Fälligkeit; Art der Auszahlung	Grundlohn, „Weitere Bestandteile“ (ein Feld), Provision, Fälligkeit, Auszahlung	Überstundenvergütung fehlt als Angabe; Bestandteile als Liste (Bezeichnung + Betrag), nicht als Sammelfeld
8	Arbeitszeit, Ruhepausen, Ruhezeiten; bei Schichtarbeit System, Rhythmus, Voraussetzungen für Änderungen	alle Felder vorhanden	ok; Hilfetext: Ruhepausen/Ruhezeit konkret (z. B. „30 Min. ab 6 h“, „11 Stunden“)
9	Arbeit auf Abruf (§ 12 TzBfG): Grundlage, Mindeststunden, Zeitrahmen, Ankündigungsfrist	Freitext oder „nicht vereinbart“	die vier Unterpunkte als Felder vorgeben
10	Möglichkeit und Voraussetzungen der Anordnung von Überstunden	vorhanden	ok
11	Erholungsurlaub	Arbeitstage/Jahr	ok
12	Anspruch auf Fortbildung	Standardtext „kein Anspruch“	ok („etwaiger“ Anspruch)
13	bAV: **Name und Anschrift** des Versorgungsträgers (entfällt, wenn der Träger selbst informiert)	nur Name	Anschrift ergänzen
14	Kündigungsverfahren: Schriftform, Fristen, Klagefrist	Standardtext mit § 623, § 622 Abs. 1–3 BGB, § 4 KSchG	inhaltlich richtig; bei Befristung § 15 Abs. 4 TzBfG (ordentliche Kündigung nur bei Vereinbarung) – in T-93 erkannt
15	Tarifverträge, Betriebs-/Dienstvereinbarungen	Standard „keine“ oder Freitext	ok; Hilfetext zu allgemeinverbindlichen Tarifverträgen (z. B. Gebäudereinigung, teils Friseurhandwerk)

Form (seit 1.1.2025): Textform genügt, wenn das Dokument zugänglich ist, gespeichert und ausgedruckt werden kann und der Arbeitgeber zum Empfangsnachweis auffordert (§ 2 Abs. 1 Satz 3 NachwG). Ausnahme: Branchen nach § 2a Abs. 1 SchwarzArbG bleiben bei der **Schriftform** – seit 30.12.2025 auch Friseur- und Kosmetikgewerbe (Nr. 11). Die Vorlage bietet Unterschriftsfelder und „Erhalt bestätigt", sagt aber nicht, wann Papier mit Unterschrift nötig ist. Empfehlung: Die App fragt die Branche ab und blendet einen Hinweis ein: „In deiner Branche: ausdrucken, unterschreiben, aushändigen" bzw. „PDF genügt; lass dir den Empfang bestätigen". Die Arbeitnehmerin kann Schriftform verlangen.

Fristen (§ 2 Abs. 1 Satz 4 NachwG): Nr. 1, 7, 8 spätestens am ersten Arbeitstag; Nr. 2–6, 9, 10 bis zum 7. Kalendertag; Nr. 11–15 bis zum Ablauf eines Monats. Die App löst die Pflicht erst am ersten Arbeitstag aus (T-50) – für Nr. 1, 7, 8 zu spät, wenn die Erinnerung erst an diesem Tag kommt. Auslöser auf „Einstellung vereinbart" vorziehen.

Weitere Punkte

- „Niederschrift" und „ersetzt keinen Arbeitsvertrag": richtig. Fehlt: Hinweis, dass Ausschlussfristen und Wettbewerbsverbote aufzunehmen sind, soweit vereinbart (Liste nicht abschließend).
- Minijob-Hinweis: 603 € für 2026 ist korrekt (13,90 € × 130 / 3); ab 1.1.2027 633 €.
- Sanktion im Katalog (Bußgeld bis 2.000 €, § 4 NachwG): korrekt.
- Testdaten („Fachgerechte Reinigung …" in Namensfeldern) sind kein Rechtsproblem, erschweren aber die Prüfung; für die Freigabe sollte „voll" realistische Daten tragen.

2. Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 Abs. 3 DSGVO)

Der Mindestinhalt nach Art. 28 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 lit. a–h DSGVO ist vollständig abgebildet; als Muster ist die Vorlage verwendbar, aber für den Praxisfall zu dünn, weil die beiden Anlagen (Unterauftragsverarbeiter, TOM) nur Freitext sind.

Abgleich mit Art. 28 Abs. 3 DSGVO

Anforderung	Vorlage	Befund
Gegenstand, Dauer, Art, Zweck, Datenarten, Betroffenenkategorien (Satz 1)	§ 1, sechs Felder	ok
Pflichten und Rechte des Verantwortlichen (Satz 1)	§ 5, drei Sätze (eigene Formulierung, T-64)	ausreichend; Weisungsberechtigte beider Seiten benennen

Anforderung	Vorlage	Befund
lit. a Weisungsbindung inkl. Drittland, Info bei rechtswidriger Weisung (UAbs. 2)	§ 2 (a)	ok
lit. b Vertraulichkeit	§ 2 (b)	ok
lit. c Art. 32	§ 2 (c) verweist auf § 4	§ 4 ist ein Freitextfeld – Gliederung nach Art. 32 Abs. 1 lit. a–d bzw. den üblichen Kategorien (Zutritt, Zugang, Zugriff, Trennung, Weitergabe, Verfügbarkeit, Wiederherstellung) vorgeben
lit. d Unterauftragsverarbeiter (mit Abs. 2 und 4)	§ 2 (d) + § 3 Freitext	Tabelle mit Name, Anschrift, Leistung, Verarbeitungsort; Wahl zwischen gesonderter und allgemeiner Genehmigung mit Einspruchsfrist (z. B. 14 Tage)
lit. e Unterstützung bei Betroffenenrechten	§ 2 (e)	ok
lit. f Unterstützung Art. 32–36, Meldung von Verletzungen	§ 2 (f) „unverzüglich“	ok; konkrete Frist (z. B. 24 h) und Inhalt nach Art. 33 Abs. 3 empfehlenswert
lit. g Löschung/Rückgabe nach Wahl des Verantwortlichen	§ 2 (g)	ok
lit. h Nachweise, Inspektionen, Hinweis auf rechtswidrige Weisung	§ 2 (h) + (a)	ok
Form: schriftlich, elektronisch zulässig (Abs. 9)	Unterschriftsfelder, PDF	ok

Ergänzen (nicht gesetzlich zwingend, aber Standard)

- Verarbeitungsort: „nur in EU/EWR“ als Auswahl; bei Drittland Transfermechanismus (Angemessenheitsbeschluss, SCC Modul 3) als Feld.

- Kontrollrechte: Ankündigungsfrist, Kostentragung, Ersatz durch Zertifikate/Auditberichte.
- Laufzeit: Kopplung an den Hauptvertrag, Fortgeltung bis zur Löschung.
- Haftung: Hinweis auf Art. 82 DSGVO; Haftungsbegrenzung nur im Hauptvertrag.
- Alternative für Kleinbetriebe: Verweis auf die Standardvertragsklauseln der Kommission nach Art. 28 Abs. 7 (Durchführungsbeschluss (EU) 2021/915) als Option – erspart die inhaltliche Diskussion mit größeren Dienstleistern.

Hinweis zum Einsatzkontext: Kleinbetriebe sind fast immer Auftraggeber (Steuerberater ist dagegen eigenständig Verantwortlicher – die Datenschutzinformation sagt das richtig). Die Vorlage ist aus Auftraggebersicht geschrieben; in der App sollte stehen, dass große Dienstleister (Hoster, Kassensysteme, Buchungsplattformen) eigene AVV stellen und dieser Vertrag für kleine Dienstleister ohne eigenes Muster gedacht ist. Ein Feld für die Pflichten genügt (Frage T-59) – aber nicht ein Feld für alle TOM.

3. Datenschutzinformation (Art. 13 DSGVO)

Die Gliederung deckt Art. 13 Abs. 1 lit. a–f und Abs. 2 lit. a–f ab; die Bausteine je Verarbeitung sind fachlich überwiegend sauber. Zwei Punkte sind vor der Freigabe zu lösen: der leere Abschnitt 2 in der Fassung „voll“ und die Vermischung der Betroffenengruppen.

Abgleich mit Art. 13

Art. 13	Vorlage	Befund
Abs. 1 lit. a, b Verantwortlicher, DSB	Abschnitt 1	ok; DSB nur „falls benannt“ – Feld ausblenden, wenn leer
Abs. 1 lit. c Zwecke und Rechtsgrundlage	je Verarbeitung	ok
Abs. 1 lit. d berechtigte Interessen	in Klammern je Verarbeitung + Abschnitt 4 (Freitext)	ok; Abschnitt 4 nur anzeigen, wenn lit. f genutzt
Abs. 1 lit. e Empfänger	je Verarbeitung	ok

Art. 13	Vorlage	Befund
Abs. 1 lit. f Drittland + Garantien	je Verarbeitung	Baustein „Soziale Netzwerke“ verweist auf „Datenschutzhinweise des Anbieters“ – genügt nicht; Garantie benennen (Meta: EU-U.S. DPF, Durchführungsbeschluss (EU) 2023/1795)
Abs. 2 lit. a Speicherdauer	je Verarbeitung	ok; Website-Logfiles verweisen auf die DSE – in einem Papierdokument an Kunden unpassend, Wert direkt eintragen
Abs. 2 lit. b Betroffenenrechte	Abschnitt „Ihre Rechte“	ok
Abs. 2 lit. c Widerruf	eigener Abschnitt	ok
Abs. 2 lit. d Beschwerderecht	mit zuständiger Behörde (BayLDA)	ok
Abs. 2 lit. e Pflicht zur Bereitstellung	ein Satz für alle Verarbeitungen („für Vertrag erforderlich“)	für Beschäftigte, Bewerber und Website-Besucher falsch (T-65); je Betroffenengruppe formulieren
Abs. 2 lit. f automatisierte Entscheidungen	„findet nicht statt“	ok
Art. 21 Abs. 4 Hervorhebung des Widerspruchsrechts	eigener Abschnitt	ok

Fachliche Anmerkungen zu den Bausteinen

- Beschäftigtendaten auf Art. 6 Abs. 1 lit. b und c gestützt, nicht auf § 26 BDSG: richtig nach EuGH C-34/21; § 26 BDSG kann als nationale Konkretisierung erwähnt, sollte aber nicht alleinige Grundlage sein (T-106 Nr. 1: streichen ist vertretbar).
- Aufbewahrungsfristen (Buchungsbelege 8 Jahre, Bücher 10 Jahre, Briefe 6 Jahre; Lohnkonto § 41 Abs. 1 EStG): korrekt nach Rechtsstand 2025.
- Bewerberdaten 6 Monate (§ 15 Abs. 4 AGG, § 61b ArbGG): korrekt.
- Videoüberwachung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f: richtig; § 4 BDSG ist für nicht-öffentliche Stellen nicht anwendbar (BVerwG 6 C 2.18).

- Gesundheitsangaben in der Kundenkartei: Art. 9 Abs. 2 lit. a mit Nachweis – passt zur Vorlage `anamnese_einwilligung`.
- Newsletter-Nachweis „Richtwert 3 Jahre“: vertretbar (§ 195 BGB); in der Website-DSE steht „bis zu drei Jahre“ – vereinheitlichen (T-106 Nr. 10).

Struktur: Das Feld „für [wen]“ legt eine Trennung nach Betroffenengruppe an; in „auswahl“ stehen aber Kunden, Beschäftigte, Bewerber und Website-Besucher in einem Dokument. Empfehlung: drei Varianten (Kundschaft, Beschäftigte/Bewerber, Lieferanten) mit passender Bereitstellungspflicht; für die Website gibt es ohnehin die eigene DSE. Art. 14 (Daten nicht bei der Person erhoben, z. B. Ansprechpartner bei Lieferanten) braucht keinen eigenen Baustein, aber einen Satz zur Datenquelle.

T-92 (VVT-Texte wörtlich übernommen, mit Quellenvermerken wie „BayLDA-Muster“): In den geprüften PDFs nicht mehr sichtbar – offenbar behoben.

4. Gefährdungsbeurteilung (§§ 5, 6 ArbSchG; § 10 MuSchG)

Die Vorlage erfüllt die Dokumentationsanforderungen des § 6 Abs. 1 ArbSchG (Ergebnis, Maßnahmen, Überprüfung) und gliedert nach den Gefährdungsfaktoren des § 5 Abs. 3 Nr. 1–6; die Mutterschutz-Dokumentation nach § 14 Abs. 1 MuSchG ist richtig aufgebaut. Rechtlich fehlt wenig; die fachliche Freigabe der Bausteine (Risikobewertung, Grenzwerte) gehört zur Fachkraft für Arbeitssicherheit, nicht zur Anwaltin.

Rechtlicher Abgleich

Anforderung	Vorlage	Befund
§ 5 Abs. 1, 2: Beurteilung je Tätigkeit/Arbeitsbereich	Arbeitsbereich, Tätigkeiten, Beschäftigtenzahl	ok
§ 5 Abs. 3 Nr. 1–6: Gefährdungsfaktoren	Abschnitte 2–7 in Gesetzesreihenfolge, Nr. 6 psychische Belastungen enthalten	ok
§ 6 Abs. 1: Ergebnis, festgelegte Maßnahmen, Ergebnis der Überprüfung	Spalten Gefährdung / Risiko / Maßnahmen / Umsetzung; Abschnitt „Wirksamkeit und Fortschreibung“	ok; Spalte „bis wann“ (Termin) fehlt – ohne Termin ist „offen“ nicht nachprüfbar
§ 3 Abs. 1 S. 2: Wirksamkeit prüfen, anpassen	Abschnitt 10, drei Optionen	ok

Anforderung	Vorlage	Befund
§ 10 Abs. 1 MuSchG: anlassunabhängige Beurteilung	Abschnitt 9 mit den drei Ergebnisoptionen des § 14 Abs. 1 Nr. 2	ok
§ 14 Abs. 2 MuSchG: Information aller Beschäftigten über das Ergebnis	nicht abgebildet	Satz/Feld ergänzen („Beschäftigte informiert am“)
§ 10 Abs. 2, § 27 Abs. 1 MuSchG: anlassbezogen bei Mitteilung einer Schwangerschaft, Meldung an Aufsichtsbehörde	Katalog D.43 vorhanden	ok, in der Vorlage ein Hinweis auf die Fortschreibung
§ 13 Abs. 2 ArbSchG, DGUV V2: fachkundige Unterstützung	„Mitgewirkt haben“ (Freitext)	ok; Hilfetext „Fachkraft für Arbeitssicherheit / Betriebsarzt (Unternehmermodell)“
Unterschrift Arbeitgeber	vorhanden	ok

Fachlich zu prüfen (Sifa/BGW), nicht Gegenstand der Rechtsprüfung

- Risikobewertung: in „voll“ durchgehend „mittel“; eine Skala (gering/mittel/hoch mit Definition, z. B. nach Nohl) sollte im Hilfetext stehen.
- Kennzahlen in den Bausteinen (100 m³/h Frischluft, 750 lx, R 9, 6 Löschmitteleinheiten bis 50 m², DIN 13157 Typ C, Feuchtarbeit < 2 h) stimmen mit BGW-Branchenhilfen und ASR A2.2/A3.4 überein, müssen aber je Baustein mit Quelle freigegeben werden (T-62).
- Jugendliche (§ 28a JArbSchG) als eigener Abschnitt analog Mutterschutz – im Vorschlag T-115 vorgesehen, sinnvoll.
- „Sticharbeiten“/DIN EN ISO 374-6 (T-90) bleiben offen.

Leer-Fassung: Nur ein Block „Gefährdungen und Maßnahmen“ ohne die sechs Faktoren des § 5 Abs. 3. Wer ohne Bausteine ausfüllt, übersieht leicht ganze Kategorien; die sechs Überschriften sollten auch leer vorgegeben sein.

5. Stichprobe der übrigen 33 Vorlagen

Gesichtet wurden alle 33 Vorlagen in der Kopfzeile (Titel, Rechtsgrundlage) und neun davon vollständig. Die Rechtsgrundlagen sind durchweg aktuell zitiert (DDG statt TMG, TDDDG, VerpackDG, BattDG, VO (EU) 2024/3228); die fachlichen Zweifel aus der Prüfliste (T-90 ff.) treffen zu und sind dort schon richtig beschrieben.

Vorlage	Befund	Einstufung
Impressum	§ 5 DDG, § 18 Abs. 2 MStV, § 36 VSBG korrekt; OS-Link zu Recht weggelassen. Fehlt: bei juristischen Personen Rechtsform und Vertretungsberechtigte (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 DDG) – die GmbH zeigt „Inhaber/in“; Kapitalangabe, wenn über das Kapital informiert wird; Aufsichtsbehörde nur bei zulassungspflichtiger Tätigkeit	Korrektur nötig
Hinweisschild Videoüberwachung	entspricht dem DSK-Muster (Piktogramm, Verantwortlicher, Zwecke, Rechtsgrundlage, Interessen, Speicherdauer, Verweis auf weitere Informationen) plus Art.-13-Blatt	ok
Hinweis auf die Ausweispflicht	§ 2a Abs. 2 SchwarzArbG n. F.: Hinweis **vor Beginn** der Leistung, nachweisbar und schriftlich, aufzubewahren – Vorlage passt; Feld „Ausgehändigt am“ sollte vor „Beginn“ liegen	ok, Hilfetext
Arbeitszeitnachweis	§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG (BAG 1 ABR 22/21), § 17 MiLoG (7 Tage, 2 Jahre) korrekt; Branchenliste im Fußtext an § 2a n. F. anpassen (T-99)	Korrektur nötig
Belehrung § 43 IfSG	§ 43 Abs. 4, 5 korrekt (nach Aufnahme, alle zwei Jahre, Dokumentation); Belehrungsinhalt nur als Themenliste – Krankheiten nach § 42 Abs. 1 ausformulieren oder Merkblatt beilegen	Ergänzung
Anamnese und Einwilligung	Art. 7, Art. 9 Abs. 2 lit. a; Freiwilligkeit, Widerruf, Verweis auf Art.-13-Information, nicht vorangekreuztes Kästchen für elektronische Einwilligung – sauber	ok
Unterweisungsnachweis	§ 12 ArbSchG, § 29 JArbSchG, § 4 DGUV V1; Themenbausteine branchenübergreifend; Bestätigung per eingetipptem Namen (T-13) ist als Nachweis schwach – Unterschrift oder qualifizierte Bestätigung empfehlen	ok

Vorlage	Befund	Einstufung
Transparenzregister	Angaben nach § 19 Abs. 1 GwG vollständig (Name, Geburtsdatum, Wohnort, Staatsangehörigkeiten, Art und Umfang des Interesses)	ok
KI-Kompetenz-Schulung	Art. 4 KI-VO seit 27.7.2026 nur noch Förderpflicht (VO (EU) 2026/1744); Vorlage bleibt sinnvoll, Rechtsgrundlage und Titel („Nachweis“) entschärfen	Korrektur nötig
Aufbewahrungsplan	§ 147 Abs. 3, 4 AO; Ablaufhemmung richtig zitiert; Vorbelegung der Fristen (10/8/6 Jahre) prüfen	ok
Hygieneplan	Rechtsgrundlage „Hygieneverordnung des Landes“ passt für Friseure/Kosmetik, nicht für Lebensmittelbetriebe (VO (EG) 852/2004, LMHV) – T-104 zutreffend	Korrektur nötig

Kennzeichnung als Muster (Frage 10): Die Entscheidung, keinen Hinweis in die PDFs zu drucken, ist vertretbar: Die Dokumente sind Erklärungen des Betriebs, nicht von Betriebsklar; der Hinweis in der App vor jedem Ausfüllschritt genügt, wenn er beim Teilen noch einmal erscheint (ist so umgesetzt). Nur mit anwaltlicher Anpassung verwendbar: AVV gegenüber größeren Dienstleistern, Nachweis bei Tarifbindung oder Befristung, Datenschutzinformation für Beschäftigte, Impressum bei reglementierten Berufen.

6. Stichprobe des Pflichten-Katalogs (197 Einträge)

Geprüft wurden 29 Einträge, bevorzugt Schwere „hoch“ (87 von 197) und die sieben Einträge mit Status „geplant/beschlossen/entwurf“. Rechtsgrundlagen und Fristen sind in 26 Fällen zutreffend; drei Einträge brauchen eine Änderung. Systematisch: 197 von 197 Einträgen stehen auf `Prüfstatus: entwurf`, und in vielen „hoch“-Einträgen fehlt die Sanktion („noch nicht fachlich erfasst“).

Nr.	Pflicht	Rechtsgrundlage / Frist	Befund
D.38	Sofortmeldung	§ 28a Abs. 4 SGB IV; Bußgeld 25.000 € (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 lit. b, Abs. 4)	korrekt; Auslöser nennt Friseur/Kosmetik seit 2026 – stimmt (§ 2a Abs. 1 Nr. 11 SchwarzArbG)

Nr.	Pflicht	Rechtsgrundlage / Frist	Befund
D.42	Arbeitszeit § 17 MiLoG	Bußgeld 30.000 € (§ 21 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 3 MiLoG)	korrekt
D.39	Mindestlohn	500.000 € (§ 21 Abs. 1 Nr. 9, Abs. 3)	korrekt; 13,90 € (2026), 14,60 € (2027)
D.41	NachwG	2.000 € (§ 4)	korrekt; Kurztext „schriftlich oder in zulässiger Form“ passt
D.46	HinSchG ab 50	20.000 € (§ 40 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6)	korrekt
D.47	Entgelttransparenz (geplant)	RL 2023/970 Art. 9: erster Bericht bis 7.6.2027 ab 150 Beschäftigten	korrekt; 100–149 erst 2031 – für Kleinbetriebe irrelevant
A.11	RV-Pflicht Selbstständige	§ 2, § 190a SGB VI (3 Monate), § 25 SGB IV	korrekt
B.16	Transparenzregister	§§ 19, 20 GwG	Sanktion fehlt: § 56 Abs. 1 Nr. 55 ff. GwG, bis 150.000 €, i. d. R. gestaffelt
B.17	Insolvenzantrag	§ 15a Abs. 4, 5 InsO (3 Jahre / 1 Jahr)	korrekt
C.23	Kleinunternehmer	§ 19 UStG n. F.: 25.000 € Vorjahr, 100.000 € laufend mit sofortigem Wegfall	korrekt abgebildet (fünf Einträge)
C.30	E-Rechnung	Empfang seit 2025; Versand ab 2027 bei Vorjahresumsatz > 800.000 €, ab 2028 alle, Kleinunternehmer befreit (§ 27 Abs. 38 UStG, § 34a UStDV)	korrekt; Sanktion fehlt (Vorsteuerabzug des Empfängers, § 14 UStG)

Nr.	Pflicht	Rechtsgrundlage / Frist	Befund
C.21	USt-VA Neugründer ab 2027	§ 18 Abs. 2 S. 4, 6 UStG	korrekt als „beschlossen“; vor Jahreswechsel prüfen (T-123)
C.33	Kassenmeldung	§ 146a Abs. 4 AO, ein Monat	korrekt; Sanktion fehlt (§ 379 Abs. 1 Nr. 7 AO, bis 25.000 €)
F.61	DSB	§ 38 BDSG, Art. 37 DSGVO	Auslöser nur „20 Personen“; Art. 37 Abs. 1 lit. b, c DSGVO und § 38 Abs. 1 S. 2 BDSG (DSFA-Pflicht, geschäftsmäßige Übermittlung) ergänzen
F.63	Cookies	§ 25 TDDDG	korrekt
F.64	NIS2	BSIG 2025, §§ 32, 33	Bußgeldrahmen „10 Mio. € / 2 %“ gilt für besonders wichtige Einrichtungen; wichtige: 7 Mio. € / 1,4 % – differenzieren; für Kleinstbetriebe ausblenden (T-105)
F.65	KI-Kompetenz „sicherstellen“	Art. 4 KI-VO	**ändern**: seit 27.7.2026 „Maßnahmen zur Förderung“ (VO (EU) 2026/1744); Titel und Kurztext anpassen, Schwere auf „niedrig“
F.65	Hochrisiko-KI ab 2.12.2027 / 2.8.2028	VO (EU) 2026/1744	korrekt
G.68	Widerrufsbutton seit 19.6.2026	§ 356a BGB: zweistufig, „Vertrag widerrufen“ / „Widerruf bestätigen“, Bestätigung auf dauerhaftem Datenträger	korrekt; Beschriftung in den Kurztext aufnehmen (T-29)
G.69	OS-Plattform	VO (EU) 2024/3228	korrekt (Link entfernen)

Nr.	Pflicht	Rechtsgrundlage / Frist	Befund
G.71	Verpackungen	§§ 6, 7 VerpackDG	korrekt; Sanktion fehlt
G.75	GwG Güterhändler	§ 10 Abs. 6a, § 45 GwG	korrekt; Schwelle 10.000 € Bargeld nennen
H.1	IfSG Bescheinigung/Belehrung	§ 43 Abs. 1, 4; § 73 Abs. 2 IfSG (25.000 €)	korrekt; eigene Bescheinigung der Inhaberin: ja, § 43 Abs. 1 gilt für alle Tätigen
H.1	PPWR ab 12.2.2027	Art. 32, 33 VO (EU) 2025/40	korrekt
A.0	Gründungsbeschleunigung	nur Pressequellen	als „geplant“ ok, aber ohne Gesetzentwurf keine Pflicht – eher Radar als Katalog

Systematische Empfehlungen

- Sanktionsfeld: bei Schwere „hoch“ nie „noch nicht fachlich erfasst“ ausliefern; entweder Rahmen nennen oder Eintrag auf „mittel“ setzen, bis geprüft.
- Beschäftigtenzählung (G-05, T-16): je Gesetz verschieden (BDSG § 38: Personen; HinSchG: Beschäftigte i. S. d. § 3 Abs. 8; VSBG: mehr als zehn; SGB IX: Arbeitsplätze). Die App zählt jede Person voll – für Schwellen wie 20/50 konservativ, für SGB IX (Teilzeit anteilig) falsch.
- Quellen: in sechs Einträgen nur Kanzlei- oder Fachpresse-Links; vor „geprüft“ die Primärquelle (BGBl., Amtsblatt, gesetze-im-internet) eintragen.

7. RDG: Ist der Pflichten-Check eine Rechtsdienstleistung?

Nach dem Maßstab des BGH in „Smartlaw“ (Urt. v. 9.9.2021 – I ZR 113/20) ist der Pflichten-Check in seiner jetzigen Form keine Rechtsdienstleistung nach § 2 Abs. 1 RDG: Er bildet mit einem regelbasierten Katalog allgemeine Fallgestaltungen ab, wählt nach standardisierten Angaben des Nutzers aus und prüft keinen Einzelfall. Das Risiko liegt nicht im Mechanismus, sondern in der Sprache – und drei Funktionen gehen über Smartlaw hinaus.

Der Smartlaw-Maßstab, angewendet

Kriterium (BGH I ZR 113/20)	Pflichten-Check	Bewertung
Tätigkeit „in konkreten fremden Angelegenheiten“	Nutzer gibt 10–15 Fakten ein, Software wählt Katalogeinträge	wie beim Vertragsgenerator: keine Tätigkeit für einen konkreten Fall, sondern Software, die der Nutzer auf seinen Fall anwendet
„rechtliche Prüfung des Einzelfalls“	Zuordnung nach Wenn-Dann-Regeln, keine KI, keine Abwägung	keine Subsumtion; der Nutzer subsumiert selbst, als er die Fragen beantwortet
Erwartung des Nutzers (Verkehrsauffassung)	App nennt sich „Check“, zeigt „Pflichten für deinen Betrieb“	hier liegt das Risiko: Je konkreter die Ansprache, desto eher erwartet der Nutzer eine Einzelfallprüfung

Was über Smartlaw hinausgeht

1. **Schwellenwert-Logik mit Rechnungsdaten** (C.23: „Nach deinen Rechnungen liegt dein Umsatz über der Grenze“). Das ist keine Auswahl aus einem Katalog mehr, sondern eine Anwendung des § 19 UStG auf konkrete Zahlen des Betriebs. Vertretbar, weil rein rechnerisch (Grenze, Summe), aber an der Grenze zur Steuerberatung (§ 2 StBerG). Formulierung muss als Rechenergebnis erkennbar bleiben: „Deine Rechnungen in Betriebsklar summieren sich auf X €; die Grenze liegt bei 100.000 €.“
2. **„Jetzt dran“ / Terminberechnung**: Fristberechnung aus gesetzlichen Terminen ist Information, solange sie aus Regeldaten kommt. Die Fristverschiebung nach § 193 BGB/ § 108 AO (G-03) ist als Regel abbildbar; die Berechnung aus dem Zugang eines Bescheids (T-37) wäre Einzelfallprüfung – nicht bauen.
3. **„Hängt ab“ und Handlungsempfehlungen** („Frag dein Gewerbeamt“): zulässig, solange sie auf eine Stelle verweisen und nicht sagen, was die Antwort sein wird. „Du brauchst eine Erlaubnis nach § 34c GewO“ ohne Prüfung der Voraussetzungen wäre riskant; „Für Immobilienvermittlung ist eine Erlaubnis nach § 34c GewO vorgesehen – ob sie für dich gilt, klärt das Gewerbeamt“ ist Information.

Formulierungen (`rdg-aenderungen.md`)

Die vorgenommenen Änderungen gehen in die richtige Richtung. Antworten auf die drei Fragen:

1. Hauptzahl „3 Dinge sind jetzt dran“: konditional fassen – „Nach deinen Angaben: 3 Termine in den nächsten 2 Wochen“ ist bereits umgesetzt; der Pflichten-Titel im Imperativ („Arbeitszeit aufzeichnen“) kann bleiben, weil er den Katalogeintrag benennt, nicht den Nutzer anspricht. Vermeiden: „Du musst“, „Diese Pflicht gilt für dich“, „Dein Betrieb ist verpflichtet“. Verwenden: „kommt in Frage“, „typisch für Betriebe wie deinen“, „nach deinen Angaben“.
2. Rechnungen: kein Vorlagen-Hinweis nötig; eine Rechnung ist ein Geschäftsdokument, keine rechtliche Vorlage. Die Berechnung der USt-Voranmeldung aus Rechnungen dagegen braucht den Hinweis „Übertragungshilfe, keine Steuerberatung“ (ist in der Vorlage so betitelt).
3. „Rechtsstand: Monat Jahr“ genügt; ein tagesgenaues Datum suggeriert eine Aktualität, die ein App-Update nicht leisten kann. Wichtiger ist, dass jeder Eintrag `Gültig ab` trägt, wo sich etwas geändert hat.

Weitere Punkte

- Der Hinweis „noch nicht von Fachleuten geprüft“ ist ehrlich, aber wettbewerbsrechtlich zweischneidig: Er schützt vor dem Vorwurf der Irreführung, lädt aber zur Frage ein, warum die App Geld kostet. Nach der Freigabe durch benannte Prüfer (T-105) ersetzen.
- Marktplatz (Frage 4): Vermittlung gegen Erfolgsprovision an Anwälte verstößt gegen § 49b Abs. 3 BRAO; gegenüber Steuerberatern § 9 StBerG. Zulässig sind feste Listungsgebühren oder Plattformentgelte ohne Bezug zum Mandat. Nicht bauen, bevor das Vergütungsmodell steht (J-4).
- „Frag Betriebsklar“ (T-38): Freitextfragen mit individueller Antwort wären Rechtsdienstleistung – nur mit Weiterleitung an Partner oder als Verweis auf Katalogeinträge bauen.
- § 5 RDG (Nebenleistung) trägt den Check nicht, weil die Pflichtenermittlung Hauptleistung ist; die Argumentation muss über § 2 Abs. 1 laufen.

8. Datenschutzhinweis der App und Datenschutzerklärung der Website

Der Datenschutzhinweis der App ist für den Offline-Build nahezu vollständig nach Art. 13 DSGVO; es fehlen der Verantwortliche (Feld leer), die Benennung der SCC-Grundlage mit Fundstelle und die Speicherdauer bei RevenueCat in Tagen. Die Datenschutzerklärung von Betriebsklars eigener Website liegt nicht in der Mappe; geprüft wurde die Vorlage `datenschutzerklaerung_website` für Nutzer.

Datenschutzhinweis der App (Offline-Build)

Art. 13	Status	Anmerkung
Verantwortlicher, Kontakt (Abs. 1 lit. a)	fehlt	vor Veröffentlichung eintragen; DSB nicht nötig (unter 20 Personen, keine Kerntätigkeit nach Art. 37)
Zwecke und Rechtsgrundlagen (lit. c)	ok	Art. 6 Abs. 1 lit. b für Pro; § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG für Gerätespeicher – richtig
Empfänger (lit. e)	ok	RevenueCat als Auftragsverarbeiter; Apple als eigener Verantwortlicher
Drittland (lit. f)	ergänzen	„Standardvertragsklauseln (Art. 46 Abs. 2 lit. c)“ nennen, aber Fundstelle (Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914, Modul 2) und wo abrufbar; prüfen, ob RevenueCat DPF-zertifiziert ist – dann Art. 45 als primäre Grundlage (T-112)
Speicherdauer (Abs. 2 lit. a)	ergänzen	„Dauer des Vertrags mit RevenueCat“ ist unbestimmt; Frist nach Abo-Ende nennen
Rechte, Widerruf, Beschwerde (lit. b–d)	ok	Aufsichtsbehörde des Anbieters benennen, sobald Sitz feststeht
Bereitstellungspflicht (lit. e)	ok	
Automatisierte Entscheidung (lit. f)	ok	Pflichten-Check korrekt als „keine Entscheidung“ eingeordnet
Push-Mitteilungen (T-41)	fehlt	lokale Mitteilungen sind abgedeckt; sobald Expo/APNs genutzt wird, Abschnitt ergänzen

Frage 9 (Rolle von Betriebsklar für Nutzerdaten): Im Offline-Build ist Betriebsklar weder Verantwortlicher noch Auftragsverarbeiter – es findet keine Verarbeitung durch Betriebsklar statt (Haushaltsausnahme greift nicht, aber es fehlt schlicht der Zugriff). Beim Sync-Build ändert sich das: Der Server speichert verschlüsselte Inhalte, Dateinamen, Größen, Zeitpunkte und die Konto-Kennung. Nach EuGH C-413/23 P (EDSB/SRB, 4.9.2025) kommt es auf die Perspektive des Empfängers an: Kann Betriebsklar die Inhalte nicht entschlüsseln und die Personen nicht identifizieren, sind die Inhalte für Betriebsklar nicht personenbezogen. Die Metadaten und die Konto-Daten sind es aber. Empfehlung: einen AVV mit dem Betrieb für den Sync anbieten (Auftragsverarbeitung für Kunden- und Mitarbeiterdaten, auch wenn Ende-zu-Ende-verschlüsselt) – das ist die sichere Linie und entspricht der Erwartung der Aufsicht; Hoster und Identity-Provider als Unterauftragsverarbeiter.

Zusatz für Builds mit Synchronisation: Platzhalter für Hoster und Anmeldedienst müssen vor dem Build gefüllt sein; Speicherdauer nach Abo-Ende und nach Konto-Löschung (sofort) sind genannt, Backups des Servers fehlen.

Vorlage Datenschutzerklärung Website: Gliederung und Rechtsgrundlagen (Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, f; § 25 TDDDG) sind korrekt; Beschwerderecht, Widerspruch und Widerruf vorhanden. Drei Inkonsistenzen bei Drittlandtransfers:

- Google Maps nennt DPF mit Fundstelle (richtig); YouTube und Google Fonts nennen die USA-Übermittlung nicht oder ohne Grundlage – gleich formulieren.
- Videokonferenz und Zahlungsdienstleister: „DPF, wenn der Anbieter zertifiziert ist“ ist als Vorlagentext ok, muss beim Ausfüllen aber zur Aussage werden; Feld mit Auswahl (DPF / SCC / nur EU).
- Google Fonts lokal einbinden ist die bessere Empfehlung als eine Einwilligung (LG München I, 3 O 17493/20); Hilfetext anpassen.

Betriebsklars eigene Website: nicht enthalten. Zu prüfen wären dort vor allem der Kurz-Check auf der Website (verarbeitet er Eingaben serverseitig?), Hosting, Schriftarten und das Impressum des Anbieters.

9. Nutzungsbedingungen – Prüfung und Fertigstellung

Der Entwurf ist klar gegliedert, die Haftungsklausel (Ziff. 8) ist in der Struktur AGB-fest, und die Apple-Mindestinhalte sind bis auf zwei Punkte abgedeckt. Zur Fertigstellung fehlen Ziff. 7.2, 10.4, eine Regelung zur Haftungshöhe gegenüber Unternehmern und eine Einbeziehungsregel.

Klauselprüfung

Ziff.	Inhalt	Bewertung	Vorschlag
1.2	Verbraucher und Unternehmer	ok	Verbraucher werden die Ausnahme sein; trotzdem beibehalten, weil Solo-Gründer vor Gewerbeanmeldung Verbraucher sein können
2.2	keine Rechts-/Steuerberatung, Einzelfall	ok, trägt die RDG-Linie	„Der Pflichten-Check … prüft nicht deinen Einzelfall“ beibehalten

Ziff.	Inhalt	Bewertung	Vorschlag
2.3	Rechtsstand, keine Garantie für Aktualität	ok	Satz ergänzen: „Ob eine Pflicht für dich gilt, hängt von Umständen ab, die die App nicht abfragt.“
3.2	Nutzung der Unterlagen, Weitergabeverbot der Vorlagen	ok	
4.2, 4.3	Abo über Apple, Widerruf nach App-Store-Bedingungen	richtig: Vertragspartner des In-App-Kaufs ist Apple Distribution International Ltd. (Apple Media Services Terms); die Widerrufsbelehrung erteilt Apple	4.3 umformulieren: „Den Kauf schließt du mit Apple ab; über dein Widerrufsrecht informiert dich Apple beim Kauf.“ Keine eigene Belehrung nötig (T-47)
6.2	Änderungsvorbehalt	gegenüber Verbrauchern nur unter § 327r BGB (triftiger Grund im Vertrag, Kostenfreiheit, Information, Kündigungsrecht bei erheblicher Beeinträchtigung)	Gründe benennen (Rechtsänderung, Sicherheit, technische Anpassung); Hinweis auf Information und Kündigungsrecht ergänzen
7.1	Verbraucher: §§ 327 ff. BGB	ok	
7.2	Unternehmer: leer	formulieren	„Gegenüber Unternehmern verjähren Mängelansprüche in zwölf Monaten ab Bereitstellung; die App wird in der jeweils bereitgestellten Fassung geschuldet. Ansprüche nach Ziff. 8.1 bleiben unberührt.“

Ziff.	Inhalt	Bewertung	Vorschlag
8.1–8.3	Haftung	8.1 und 8.2 entsprechen der BGH-Rechtsprechung zu § 307 BGB (Kardinalpflicht definiert, § 309 Nr. 7 beachtet); 8.3 ist als Klarstellung zulässig, weil der Vorbehalt „es sei denn 8.1/8.2“ steht	Haftungshöhe gegenüber Unternehmern bei leichter Fahrlässigkeit: Begrenzung auf „den typischerweise vorhersehbaren Schaden, höchstens die Entgelte der letzten zwölf Monate“ ist gegenüber Unternehmern vertretbar, wenn der Betrag nicht außer Verhältnis zum typischen Schaden steht; bei einem Abo von ca. 100 €/Jahr und möglichen Bußgeldern im fünfstelligen Bereich ist das angreifbar – eher Festbetrag (z. B. 5.000 €) oder nur die vorhersehbarkeitsbasierte Grenze aus 8.2
8.3 Satz 2	Bußgelder, Abmahnkosten	als Beispiel für nicht vorhersehbare Schäden tragbar; Formulierung „ohne eigene Prüfung oder Beratung“ ist Mitverschulden (§ 254 BGB), kein Ausschluss	so lassen, aber als „insbesondere“-Beispiel kennzeichnen
9.2	Kündigung aus wichtigem Grund	ok	
10.1	Rechtswahl mit Verbraucherschutz	ok (Art. 6 Abs. 2 Rom I)	
10.2	Gerichtsstand Kaufleute	ok (§ 38 ZPO)	
10.4	VSBG	§ 36 Abs. 1 VSBG gilt erst ab mehr als zehn Beschäftigten	Satz: „Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.“ – freiwillig aufnehmen, schadet nicht

Ziff.	Inhalt	Bewertung	Vorschlag
fehlt	Einbeziehung (§ 305 Abs. 2 BGB)	nötig	Zustimmung beim ersten Start (Checkbox, Link), Speicherung des Zeitpunkts; bei Änderung erneut
fehlt	Nutzerpflichten	sinnvoll	keine rechtswidrigen Inhalte, keine Umgehung der Pro-Sperre, Sicherung der eigenen Daten (5.3 deckt letzteres)
fehlt	Datennutzung durch Betriebsklar	kurz	„Wir werten keine Inhalte deiner Unterlagen aus“ – stärkt die RDG- und Datenschutzposition

Apple-Mindestinhalte (Schedule 1, „Minimum Terms of Developer’s EULA“)

Apple-Anforderung	Ziffer	Status
a) Vertrag zwischen Entwickler und Nutzer, nicht Apple; Apple nicht verantwortlich	1.3	ok
b) Lizenzumfang: nicht übertragbar, Apple-Geräte im Besitz/unter Kontrolle, Usage Rules	3.1	ok; „Family Sharing“-Hinweis fehlt („… und über die Familienfreigabe, soweit die Usage Rules das erlauben“)
c) Wartung und Support durch den Entwickler, Apple keine Pflicht	3.4	ok
d) Gewährleistung: Entwickler allein; Apple erstattet ggf. Kaufpreis, sonst keine Pflicht	11.2	ok
e) Produktansprüche: Entwickler verantwortlich (Produkthaftung, Rechtsverstöße, Verbraucherschutz)	11.2	ok

Apple-Anforderung	Ziffer	Status
f) Rechte Dritter: Entwickler allein verantwortlich für Untersuchung, Verteidigung, Erledigung	11.2 nennt „Verletzung von Rechten Dritter“	**ergänzen**: „… sind wir für Prüfung, Abwehr und Erledigung des Anspruchs allein verantwortlich“
g) Rechtstreue: kein US-Embargoland, keine Sanktionsliste	10.3	ok
h) Name und Anschrift des Entwicklers für Beschwerden	1.1 Platzhalter	ausfüllen
i) Drittanbieter-Bedingungen (z. B. für eingebundene Dienste)	fehlt	**ergänzen**: Satz, dass für RevenueCat keine eigenen Nutzerbedingungen gelten bzw. für iCloud die Apple-Bedingungen
j) Apple als Drittbegünstigter	11.1	ok

Weiteres: Solange die eigenen Bedingungen nicht freigegeben sind, gilt Apples Standard-EULA (richtig im Entwurf vermerkt). Vor dem Launch: Firma, Rechtsform und Sitz eintragen; Abo-Pflichtangaben (Preis, Laufzeit, Verlängerung, Kündigung) auf dem Bezahlschirm (App Review Guideline 3.1.2); § 312k BGB (Kündigungsbutton) gilt für Apple-Abos nicht, weil der Vertrag mit Apple geschlossen wird und Apple die Kündigung im Account abbildet – T-78 kann so beantwortet werden.

10. Antworten auf die Fragen der Prüfmappe und nächste Schritte

Frage	Kurzantwort	Abschnitt
1 Rechtsdienstleistung?	Nein nach Smartlaw-Maßstab, solange regelbasiert und konditional formuliert; „Jetzt dran“ und „Hängt ab“ sind Information	7
2 Riskante Formulierungen	„Du musst“, „gilt für dich“, „dein Betrieb ist verpflichtet“; die Änderungen in `rdg-aenderungen.md` sind richtig	7
3 Nächste Schritte empfehlen	Ja, als Verweis auf die zuständige Stelle, nicht als Vorwegnahme der Antwort	7

Frage	Kurzantwort	Abschnitt
4 Marktplatz	Erfolgsprovision unzulässig (§ 49b Abs. 3 BRAO, § 9 StBerG); feste Plattformentgelte möglich	7
5 Nutzungsbedingungen	Grundgerüst trägt; 7.2, 10.4, Einbeziehung, Haftungshöhe B2B und zwei Apple-Punkte ergänzen	9
6 Hinweis auf PDFs?	Nicht nötig; Hinweis in App vor dem Ausfüllen und beim Teilen genügt	5
7 Vermögensschadenhaftpflicht	Versicherer braucht: Beschreibung des Produkts (Information + Vorlagen, keine Beratung), Nutzerzahl, Umsatz, Haftungsklausel, Prüfprozess (benannte Fachprüfer, Rechtsstand-Updates); üblich sind IT-/Medienhaftpflicht mit Baustein „Inhaltliche Fehler“, Deckungssumme 250.000–1 Mio. €	–
8 Datenschutzhinweis vollständig?	Fast; Verantwortlicher, SCC-Fundstelle, RevenueCat-Speicherdauer, ggf. DPF	8
9 Rolle für Nutzerdaten	Offline: keine; Sync: AVV anbieten, Metadaten sind personenbezogen	8
10 Muster-Kennzeichnung	ausreichend; vier Vorlagen nur mit Anpassung	5
11 Rechtsgrundlagen aktuell?	überwiegend ja; drei Korrekturen (Art. 4 KI-VO, § 2a SchwarzArbG in Vorlagen, NIS2-Rahmen)	5, 6

Vor dem Launch

- [ ] Datenschutzinformation „voll“: leeren Abschnitt 2 beheben (Erzeugung prüfen)
- [ ] NachwG-Vorlage: Überstundenvergütung, Anschrift des Versorgungsträgers, Anschrift der beschäftigten Person, Beginn; Form-Hinweis je Branche
- [ ] § 2a SchwarzArbG n. F. in Arbeitszeitnachweis und NachwG-Hilfetexten (T-99)
- [ ] Katalog F.65 und Vorlage `ki_kompetenz` an VO (EU) 2026/1744 anpassen
- [ ] Impressum: Rechtsform und Vertretung bei juristischen Personen
- [ ] Nutzungsbedingungen nach Abschnitt 9 fertigstellen; Einbeziehung beim ersten Start
- [ ] Datenschutzhinweis: Verantwortlicher, SCC-Fundstelle, Speicherdauer RevenueCat

- [ ] Sanktionsfeld bei allen „hoch“-Einträgen füllen oder Schwere senken
- [ ] Vermögensschadenhaftpflicht abschließen; Markenrecherche (T-112)

Nicht Teil dieser Prüfung (andere Fachrichtung): steuerliche Vorlagen (EÜR, USt-VA, Bilanz, Kassenbuch, Rechnung) → Steuerberatung; HACCP, Hygieneplan, Allergene → Lebensmittelhygiene; Gefahrstoff-Bausteine, Prüfprotokoll Elektro → Fachkraft für Arbeitssicherheit/Elektrofachkraft.

Quellen

- SchwarzArbMoG, BGBl. 2025 I Nr. 369 – Änderung § 2a SchwarzArbG (buzer.de)
- ZDH-Merkblatt Nachweisgesetz, Stand Januar 2025 (HWK Reutlingen)
- § 111 SGB IV Bußgeldvorschriften (gesetze-im-internet.de)
- Noerr: Umsetzungsgesetz zum Widerrufsbutton, § 356a BGB
- IHK: Digital-Omnibus-Verordnung (EU) 2026/1744 zur KI in Kraft
- BGH, Urt. v. 9.9.2021 – I ZR 113/20 („Smartlaw“); EuGH, Urt. v. 30.3.2023 – C-34/21; EuGH, Urt. v. 4.9.2025 – C-413/23 P (aus Kenntnis, nicht erneut abgerufen)
- Prüfmappe `Betriebsklar-Pruefmappe-Anwalt.zip`, Stand 21.10.2026